| | | |
|---|---|---|
| | Điều 5 của Nghị định số 37/2006/ND-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.<br><br>Do đó, Công ty B chỉ được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị tối đa bằng 50% giá Sản phẩm. | **0.5** |
| | **Tổng cộng:** | **4.0** |

**Đề số 02:**

Từ năm 1988, ông X và bà Y là vợ chồng hợp pháp có đăng ký kết hôn tại UBND xã, có 02 người con chung sinh năm 1989 và 1991. Ngoài ra, ông X còn có 01 người con riêng với người vợ đã qua đời năm 1986. Người con này đã về chung sống với bà Y từ 3 tuổi, từ khi ông X và bà Y kết hôn với nhau. Bà Y và người con riêng của ông X đối xử với nhau như mẹ con. Đến năm 2013 bà Y qua đời, không để lại di chúc. Khi bà Y qua đời có người mẹ nuôi còn sống. Di sản của bà Y để lại là một căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (là tài sản riêng của bà Y). Người con riêng của ông X tranh chấp đòi hưởng thừa kế đối với di sản do bà Y để lại.

Nếu người con riêng của ông X yêu cầu tư vấn, Anh/Chị sẽ có ý kiến như thế nào về các vấn đề sau đây:

1. Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y và có quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế hay không? Vì sao?

2. Người mẹ nuôi của bà Y có được hưởng di sản thừa kế của bà Y hay không? Vì sao?

3. Những người nào là thừa kế của bà Y đối với căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh? Di sản của bà Y được phân chia như thế nào?

**ĐÁP ÁN ĐỀ 2 (tự chọn)**

**Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).**

| | **Nội dung trả lời** | **Điểm** |
|---|---|---|
| 1<br>**(1.5 đ)** | - Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y với điều kiện phải chứng minh có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con với bà Y (mẹ kế) (Điều 679 BLDS). | ~~**0.75**~~<br>0,50 |